

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1868/2531

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อิมพอร์ต อะไหล่
กับพวก

โจทก์

จำเลย

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย รุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 97

ผู้ร้องมอบอำนาจให้ ฐ. เป็นผู้ดำเนินการแทนนับแต่การมอบอำนาจให้ฟ้องคดี
แพ่ง และการนำทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดตลอดจนการนำหนี้ตามคำ
พิพากษาดังกล่าวมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ฐ. จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้รู้ข้อ
เท็จจริงในเบื้องต้นว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้สามัญหรือมีหลักประกันและในวันที่ ฐ.ไปให้
ปากคำในชั้นสอบสวนเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็เป็น
เวลาหลังจากที่ได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จำนองอันเป็นหลักประกันของหนี้ราย
นี้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงต้องด้วยมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ โดยตรง
ผู้ร้องไม่อาจอ้างความพลั้งเผลอมาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อหวังเอาประโยชน์จากหลัก
ประกันต่อไปอีกได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3, ที่ 4, ที่ 5 ล้มละลายผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ จำเลยที่ 5 ยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยไม่มีหลักประกัน ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับ ชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเงินสองล้านบาทเศษ จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 5 ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า หนี้ของผู้ร้องดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีหลักประกันไม่ติดใจขอรับ ชำระหนี้จากกองทรัพย์สิน แต่ประสงค์จะบังคับจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ขอ ให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ผู้ร้องรับชำระหนี้ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องใหม่ว่า เนื่องจากความพลั้งเผลอโดยเข้าใจผิดว่าหนี้เป็นหนี้ สามัญ จึงขอแก้ไขคำร้องขอรับชำระหนี้เป็นเจ้าหนี้มีประกันโดยมีเงื่อนไขตามพระ ราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 96(2)เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า ผู้ร้องทราบ ดีว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกัน แต่ปกปิดความจริงเพื่อจะรับชำระหนี้โดยได้เปรียบเจ้าหนี้ อื่น และคำขอรับชำระหนี้ถึงที่สุดและพ้นกำหนด 2 เดือนไปแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่า การที่ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้า หนี้สามัญ ทั้งที่ความจริงหนี้จำนวนนี้เป็นหนี้ที่มีหลักประกันนั้น การปฏิบัติดังกล่าว ของผู้ร้องเกิดขึ้นเนื่องจากความพลั้งเผลอ ดังที่ผู้ร้องฎีกาอันจะทำให้สิทธิเหนือหลัก ประกันนั้นยังคงมีอยู่ หรือเป็นด้วยผู้ร้องมีเจตนาปกปิดเพื่อให้ตนได้รับชำระหนี้อัน เป็นการได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ร้องได้มอบอำนาจให้นาย รัชชัย หุตะจินดา เป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องนี้ นับตั้งแต่การมอบอำนาจให้ฟ้องคดี แพ่งหมายเลขแดงที่ 15724/2523 ของศาลชั้นต้น และการนำทรัพย์สินที่จำนองออก ขายทอดตลาด ตลอดจนการนำหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวมายื่นคำขอรับชำระหนี้ใน คดีล้มละลายนี้ นายรัชชัยจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้รู้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเป็นอย่างดีว่า หนี้จำนวนนี้เป็นหนี้สามัญหรือว่ามีหลักประกัน และปรากฏว่าในวันที่นายรัชชัยไป ให้ปากคำในชั้นสอบสวนเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นก็

เป็นเวลาภายหลังที่ได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองอันเป็นหลักประกันของหนี้
รายนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าวจึงเป็นการแสดงอย่างชัดเจนว่านายรัชชัยทราบดี
อยู่ตลอดมาตั้งแต่แรกแล้วว่า หนี้รายนี้มีหลักประกัน พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นกรณี
ต้องด้วยมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ โดยตรง ผู้ร้องไม่อาจอ้างความ
พลั้งเผลอมาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อหวังเอาประโยชน์จากหลักประกันต่อไปอีกได้ที่ศาลล่าง
ทั้งสองวินิจฉัยมาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>